

Satzung und Geschäftsordnung

Aufnahmeordnung, Grundsätze der Zusammenarbeit,
Rechte, Pflichten und Partnerleistungen

Herausgeber	Chumpol Trading Group Company Limited.
Status	Veröffentlichte Organisations- und Aufnahmeordnung
Stand	September 2026
Geltungsbereich	CTG Partnernetzwerk

Dieses Dokument fasst die vollständige, in der bereitgestellten Partnerfassung enthaltene Aufnahme- und Geschäftsordnung des CTG Partnernetzwerks in einer druckfähigen PDF-Fassung zusammen. Es begründet keine eigenständige juristische Person, kein Franchiseverhältnis und keine gesellschaftsrechtliche Beteiligung der Partnerunternehmen.

Hinweis: Die Bezeichnung „Satzung“ wird hier als Bezeichnung des internen Regelwerks des Partnernetzwerks verwendet. Die im Ausgangsdokument ausdrücklich enthaltene rechtliche Einordnung als Organisations- und Geschäftsordnung bleibt unberührt.

Inhaltsübersicht

1. Der Grundgedanke der Partnerschaft
2. Die Vorteile der Partnerschaft
3. 1. Zweck und Selbstverständnis des Partnernetzwerks
4. 2. Entstehung und Entwicklung des Partnernetzwerks
5. 3. Rechtsnatur der Partnerschaft
6. 4. Kosten der Mitgliedschaft
7. 5. Voraussetzungen für eine Partnerschaft
8. 6. Aufnahmeverfahren
9. 7. Gleichbehandlung und objektive Beurteilung
10. 8. Rechte der Partnerunternehmen
11. 9. Detaillierte Beschreibung der Partnerleistungen
12. 10. Pflichten der Partnerunternehmen
13. 11. Compliance und integriertes Geschäftsverhalten
14. 12. Das Partnergremium
15. 13. Wahl und Amtszeit des Partnergremiums
16. 14. Aufnahmeempfehlungen des Partnergremiums
17. 15. Vertraulichkeit
18. 16. Schutz von Projekten und Geschäftsmöglichkeiten
19. 17. Datenschutz
20. 18. Beendigung der Partnerschaft
21. 19. Ruhen der Mitgliedschaft
22. 20. Keine Mindestumsätze und keine Exklusivität
23. 21. Änderungen der Geschäftsordnung
24. 22. Verhältnis zu anderen Vereinbarungen
25. 23. Schlussbestimmungen

Partnernetzwerk - Aufnahmeordnung und Grundsätze der Zusammenarbeit

Das Partnernetzwerk der Chumpol Trading Group verbindet rechtlich und wirtschaftlich selbstständige Unternehmen, die auf der Grundlage langfristiger Geschäftsbeziehungen, gegenseitigen Vertrauens und professioneller Zusammenarbeit miteinander verbunden sind.

Der Grundgedanke der Partnerschaft

Das Partnernetzwerk verbindet eigenständige Unternehmen über eine langfristig angelegte Geschäftsbeziehung mit der Chumpol Trading Group. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht formale Mitgliedschaft oder gemeinsame Organisation, sondern konkrete wirtschaftliche Vorteile, verlässliche Geschäftsbeziehungen und kurze Wege in der Zusammenarbeit.

Die Stärke eines gewachsenen Partnernetzwerks zeigt sich insbesondere dann, wenn ein einzelner Partner kurzfristig vor einer geschäftlichen Herausforderung steht. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein bestehender Kundenauftrag eine Warenlieferung erfordert, die aufgrund der regulären Beschaffungszeit nicht rechtzeitig aus dem eigenen Bestand bedient werden kann.

In solchen Fällen kann – soweit bei einem anderen Partner entsprechende, zuvor über die Chumpol Trading Group bezogene Ware verfügbar ist – eine kurzfristige Warenhilfe innerhalb des Partnernetzwerks ermöglicht werden.

Damit können vorhandene Warenbestände dort eingesetzt werden, wo sie kurzfristig benötigt werden. Die zentrale Beschaffung und Belieferung der Partner über die Chumpol Trading Group bleibt dabei unverändert bestehen.

Die Warenhilfe erfolgt freiwillig, auf Grundlage der tatsächlich verfügbaren Bestände und ohne Beeinträchtigung der eigenen geschäftlichen Verpflichtungen des unterstützenden Partners. Sie dient ausschließlich der kurzfristigen Überbrückung eines konkreten Bedarfs und begründet weder einen dauerhaften Lieferanspruch noch eine Verpflichtung zur Vorhaltung bestimmter Warenmengen.

Kundenbeziehungen, Projekte und bestehende Geschäftszuständigkeiten bleiben dabei grundsätzlich dem jeweils betreuenden Partner zugeordnet.

Partnerschaft bedeutet damit nicht nur Zugang zu besseren Einkaufs- und Geschäftsbedingungen, sondern auch die Möglichkeit, innerhalb eines gewachsenen Netzwerks vorhandene Ressourcen kurzfristig und pragmatisch zu nutzen.

Die Vorteile der Partnerschaft

Eine Partnerschaft mit CTG soll sich im täglichen Geschäft konkret bemerkbar machen. Je nach Umfang und Entwicklung der Geschäftsbeziehung können Partnerunternehmen von folgenden Leistungen und Möglichkeiten profitieren:

Die nachfolgenden Bestimmungen erläutern die organisatorischen und rechtlichen Grundlagen des Partnernetzwerks sowie die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für die einzelnen Leistungen.

1. Zweck und Selbstverständnis des Partnernetzwerks

Das Partnernetzwerk dient der langfristigen Entwicklung und Stärkung seiner Partnerunternehmen. Es schafft einen organisatorischen Rahmen für eigenständige Unternehmen, die ihre Geschäftsbeziehungen, Marktchancen, Beschaffungsmöglichkeiten und wirtschaftliche Handlungsfähigkeit durch verlässliche Zusammenarbeit erweitern möchten.

Dabei versteht sich das Netzwerk nicht nur als Vertriebs- und Beschaffungsstruktur, sondern als belastbares wirtschaftliches Netzwerk, dessen Nutzen sich insbesondere auch in außergewöhnlichen Markt- und Krisensituationen zeigen kann.

Die Partnerschaft ergänzt die individuelle Geschäftsbeziehung zwischen den beteiligten Unternehmen. Sie ersetzt keine eigenständigen Verträge, Liefervereinbarungen, Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder sonstigen rechtlichen Vereinbarungen.

Ziel des Partnernetzwerks ist insbesondere:

Die Teilnahme am Partnernetzwerk ist freiwillig. Aus der Mitgliedschaft folgt grundsätzlich weder eine Verpflichtung zur Abnahme bestimmter Warenmengen noch eine Verpflichtung zur ausschließlichen Zusammenarbeit mit der Chumpol Trading Group oder anderen Partnerunternehmen.

2. Entstehung und Entwicklung des Partnernetzwerks

Die Grundlagen des heutigen Partnernetzwerks entstanden während der weltweiten Einschränkungen der Jahre 2021 und 2022. Die damals erheblich erschwerten Möglichkeiten für persönliche Treffen, internationale Reisen und traditionelle Geschäftsabläufe führten zu einem verstärkten Ausbau digitaler Kommunikation und langfristiger Zusammenarbeit zwischen bestehenden Geschäftspartnern.

Aus diesen zunächst einzelnen Geschäftsbeziehungen entwickelte sich schrittweise ein internationales Netzwerk unabhängiger Unternehmen. Die gemeinsame Grundlage bildet nicht eine gesellschaftsrechtliche oder wirtschaftliche Abhängigkeit, sondern die freiwillige Zusammenarbeit auf Basis gemeinsamer Erwartungen an Zuverlässigkeit, Qualität und professionelles Geschäftsverhalten.

Heute umfasst das Netzwerk Partnerunternehmen aus verschiedenen Regionen Asiens und Europas. Die Geschäftsordnung soll die hierfür maßgeblichen Grundsätze transparent und nachvollziehbar festlegen.

3. Rechtsnatur der Partnerschaft

Partnerunternehmen bleiben rechtlich und wirtschaftlich selbstständige Unternehmen. Die Mitgliedschaft im Partnernetzwerk begründet insbesondere:

- keine gesellschaftsrechtliche Beteiligung,
- keine gemeinsame Unternehmensführung,
- kein Franchiseverhältnis,
- kein Lizenzsystem,
- keine Vertretungsmacht für andere Partnerunternehmen,
- keine Verpflichtung zur gemeinsamen Haftung,
- keine automatische Exklusivitätsbindung und
- keine Verpflichtung zur Zahlung von Mitgliedsbeiträgen.

Jedes Partnerunternehmen handelt im eigenen Namen, auf eigene Rechnung und in eigener Verantwortung. Kein Partner ist berechtigt, ohne ausdrückliche schriftliche Bevollmächtigung rechtliche Verpflichtungen im Namen der Chumpol Trading Group oder eines anderen Partnerunternehmens einzugehen.

Individuelle Handels-, Projekt-, Liefer-, Kredit-, Exklusivitäts- oder Vertraulichkeitsvereinbarungen bleiben hiervon unberührt und können gesondert geschlossen werden.

4. Kosten der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft im Partnernetzwerk ist grundsätzlich kostenfrei. Für die Aufnahme und die Mitgliedschaft werden keine allgemeinen:

- Aufnahmegebühren,
- Mitgliedsbeiträge,
- Franchisegebühren,
- Lizenzgebühren oder
- Systemgebühren

erhoben.

Die wirtschaftliche Zusammenarbeit erfolgt ausschließlich auf Grundlage konkreter Geschäftsbeziehungen und individuell vereinbarter Handelsgeschäfte. Soweit einzelne Leistungen, technische Anbindungen oder besondere Services Kosten verursachen, bedürfen diese einer gesonderten Vereinbarung.

5. Voraussetzungen für eine Partnerschaft

Eine Partnerschaft steht grundsätzlich gewerblich tätigen Unternehmen offen, deren Geschäftsmodell und geschäftliche Ausrichtung mit den Grundsätzen des Partnernetzwerks vereinbar sind.

Als Partner kommen insbesondere in Betracht:

- Großhändler,
- Importeure,
- Distributoren,
- Fachhändler,
- Handelsunternehmen,
- Onlinehändler,
- Projektunternehmen sowie
- sonstige Unternehmen mit einer für das Netzwerk geeigneten geschäftlichen Tätigkeit.

Voraussetzung für eine Aufnahme ist insbesondere, dass das antragstellende Unternehmen:

- nachweisbar gewerblich tätig ist,
 - über eine ordnungsgemäße Unternehmensidentität und die erforderlichen Registrierungen verfügt,
 - die für seine Geschäftstätigkeit anwendbaren gesetzlichen Vorschriften einhält,
 - eine nachvollziehbare und professionell organisierte Geschäftstätigkeit aufweist,
 - zur langfristigen und vertrauensvollen Zusammenarbeit bereit ist und
 - die Grundsätze dieser Aufnahme- und Geschäftsordnung anerkennt.
-

6. Aufnahmeverfahren

Die Aufnahme in das Partnernetzwerk erfolgt grundsätzlich auf Grundlage einer schriftlichen Interessenbekundung oder auf Einladung der Chumpol Trading Group.

Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. Die Entscheidung erfolgt nach einer individuellen Prüfung unter Anwendung einheitlicher Grundsätze.

6.1 Interessenbekundung

Das interessierte Unternehmen übermittelt zunächst eine schriftliche Anfrage mit ausreichenden Informationen über seine Unternehmensidentität, Tätigkeit, Geschäftserfahrung und den beabsichtigten Umfang einer möglichen Zusammenarbeit.

6.2 Vorprüfung

Im Rahmen der Vorprüfung kann insbesondere bewertet werden:

- die Identität und rechtliche Existenz des Unternehmens,
- die Art und Dauer der geschäftlichen Tätigkeit,
- die Zuverlässigkeit und Professionalität der bisherigen Kommunikation,
- die wirtschaftliche Plausibilität der angestrebten Zusammenarbeit,
- die Qualität und Nachvollziehbarkeit der Geschäftsprozesse sowie
- die grundsätzliche Eignung für eine langfristige Zusammenarbeit.

6.3 Compliance-Prüfung

Soweit für die konkrete Geschäftsbeziehung erforderlich, kann die Chumpol Trading Group zusätzliche Informationen oder Nachweise verlangen. Dies kann insbesondere zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, zur Überprüfung der Unternehmensidentität oder zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Geschäftsbeziehungen erforderlich sein.

6.4 Bewertung

Die Bewertung einer Bewerbung erfolgt nicht ausschließlich anhand einzelner Umsatz-, Größen- oder Standortkriterien. Maßgeblich ist eine Gesamtbetrachtung der Eignung des Unternehmens und der zu erwartenden Qualität einer langfristigen Zusammenarbeit.

6.5 Entscheidung

Über die Aufnahme entscheidet ein Partnergremium und die Geschäftsführung der Chumpol Trading Group.

Die Entscheidung über eine Aufnahme kann:

- sofort erfolgen,
- von weiteren Informationen oder Voraussetzungen abhängig gemacht werden oder
- nach einer angemessenen Phase der geschäftlichen Zusammenarbeit getroffen werden.

Eine Ablehnung bedarf grundsätzlich keiner detaillierten Begründung, soweit gesetzliche Verpflichtungen nichts anderes vorsehen.

7. Gleichbehandlung und objektive Beurteilung

Bewerbungen und bestehende Partnerschaften werden grundsätzlich anhand nachvollziehbarer geschäftlicher Kriterien beurteilt.

Eine unterschiedliche Behandlung allein aufgrund von Herkunft, Nationalität, Unternehmensgröße, geografischem Standort, Religion oder Weltanschauung ist nicht Bestandteil des Aufnahmeverfahrens.

Unterschiedliche geschäftliche Bedingungen können jedoch zulässig sein, wenn sie auf objektiv unterschiedlichen Umständen beruhen, insbesondere auf:

- Art und Umfang der konkreten Geschäftsbeziehung,
 - Zahlungs- und Kreditrisiken,
 - logistischen Anforderungen,
 - regionalen Marktbedingungen,
 - vertraglich vereinbarten Leistungen oder
 - anderen sachlich gerechtfertigten geschäftlichen Kriterien.
-

8. Rechte der Partnerunternehmen

Die Mitgliedschaft im Partnernetzwerk begründet im Rahmen der tatsächlichen Zusammenarbeit insbesondere folgende grundsätzliche Rechte:

- Anspruch auf eine professionelle und respektvolle Behandlung,
- Anspruch auf Beurteilung nach den geltenden Grundsätzen des Partnernetzwerks,
- Möglichkeit zur Teilnahme an Wahlen und Beteiligungsprozessen nach Maßgabe dieser Geschäftsordnung,
- Recht zur Einbringung von Vorschlägen und Anregungen,
- Anspruch auf angemessene Information über wesentliche Entwicklungen des Partnernetzwerks und
- Schutz vertraulich übermittelter Informationen im Rahmen der geltenden Vereinbarungen.

Darüber hinaus können einzelnen Partnerunternehmen abhängig von der konkreten Geschäftsbeziehung zusätzliche Leistungen oder besondere Konditionen eingeräumt werden. Hieraus entsteht jedoch kein automatischer Anspruch anderer Partner auf identische Bedingungen.

9. Detaillierte Beschreibung der Partnerleistungen

Die folgenden Abschnitte beschreiben die einzelnen Leistungen und Unterstützungsmöglichkeiten im Detail. Der konkrete Zugang zu diesen Leistungen setzt – soweit nicht anders angegeben – eine bestehende Geschäftsbeziehung sowie die jeweiligen wirtschaftlichen, organisatorischen und technischen Voraussetzungen voraus.

Vorteil 1: Individuelle Partnerkonditionen

Partnerunternehmen können auf die jeweilige Geschäftsbeziehung abgestimmte und individuell vereinbarte Konditionen erhalten. Dabei können insbesondere die Dauer und Qualität der Zusammenarbeit, das Umsatzvolumen, die Produktgruppen, Mengen, Forecasts, Projektvolumina und die strategische Bedeutung der jeweiligen Geschäftsbeziehung berücksichtigt werden.

Mögliche Partnerkonditionen können insbesondere individuelle Einkaufskonditionen, Sondervereinbarungen für bestimmte Produktbereiche, wachstumsbezogene Konditionen oder besondere Vereinbarungen für strategische Geschäftsbereiche umfassen.

Vorteil 2: Staffelpreise, Mengenrabatte und Projektpreise

Abhängig von Produktgruppe, Abnahmemenge und Projektumfang können Partnerunternehmen Zugang zu attraktiven Staffelpreisen, Mengenrabatten und individuellen Projektpreisen erhalten.

Insbesondere bei größeren Kundenprojekten oder planbaren Mengen kann eine individuelle Preisgestaltung ermöglicht werden. Ziel ist es, Partnern eine wettbewerbsfähige Kalkulation zu ermöglichen und gleichzeitig die wirtschaftliche Grundlage für eine nachhaltige und langfristige Zusammenarbeit zu schaffen.

Vorteil 3: Erweiterte Zahlungsziele und individuelle Kreditlinien

Partnerunternehmen können – abhängig von der jeweiligen Geschäftsbeziehung und der individuellen wirtschaftlichen Prüfung – von erweiterten Zahlungszielen oder individuell vereinbarten Warenkreditlinien profitieren.

Die konkrete Gestaltung kann sich unter anderem an Umsatzentwicklung, Zahlungshistorie, Geschäftspotenzial, Projektstruktur und der bisherigen Zusammenarbeit orientieren. Erweiterte Zahlungs- und Kreditvereinbarungen können Partnern zusätzlichen Handlungsspielraum bei der Finanzierung ihres laufenden Geschäfts ermöglichen. Das anfängliche Zahlungsziel eines Partners beläuft sich auf 30 Tage netto.

Vorteil 4: Flexible Warenkredite für Wachstum

Bei außergewöhnlich großen Aufträgen oder kurzfristig entstehenden Projektmöglichkeiten kann das bestehende Warenkreditvolumen vorübergehend erweitert werden. Unabhängig von bestehenden Zahlungszielen, laufenden Warenkrediten oder Dispositionsvereinbarungen können kurzfristige zusätzliche Warenkredite ohne zusätzliche Zinsforderungen und ohne Beteiligungs- oder Eigentumsansprüche gewährt werden.

Die jeweilige Entscheidung erfolgt unter Berücksichtigung der konkreten Markt- und Geschäftssituation sowie der bisherigen Zusammenarbeit und kann in geeigneten Fällen innerhalb weniger Stunden getroffen werden. Dadurch können Partner auch größere Aufträge und Projekte kurzfristig realisieren, ohne dass ihr Wachstum allein durch vorübergehende Liquiditätsgrenzen eingeschränkt wird.

Damit kann es einem Partnerunternehmen ermöglicht werden, auch größere Aufträge umzusetzen, für deren Durchführung das regulär verfügbare Warenkreditvolumen kurzfristig nicht ausreichen würde. Eine solche Unterstützung kann insbesondere dann relevant sein, wenn sich kurzfristig eine außergewöhnliche Geschäftsmöglichkeit ergibt und eine schnelle Entscheidung erforderlich ist.

Ziel dieser Unterstützung ist nicht die Kontrolle oder wirtschaftliche Bindung des Partners, sondern die Förderung seines eigenständigen Wachstums. Der Partner bleibt in seiner unternehmerischen Entscheidung und Entwicklung unabhängig.

Ihr Auftrag. Ihr Wachstum. Unsere Unterstützung.

Vorteil 5: Früher und erweiterter Produktzugang

Partnerunternehmen können – soweit verfügbar und für die jeweilige Zusammenarbeit vorgesehen – frühzeitig Zugang zu Produktneuheiten, Produktinformationen und ausgewählten Marktinformationen erhalten.

Dies kann insbesondere Early Briefings, Informationen vor offiziellen Produktlaunches, ausgewählte Pre-Launch-Informationen sowie einen frühzeitigen Zugang zu relevanten Produkt- und Marktinformationen umfassen.

Dadurch können Partner neue Produkte frühzeitig in ihre Markt-, Vertriebs- und Projektplanung einbeziehen und sich gegebenenfalls bereits vor einer breiteren Marktverfügbarkeit auf neue Geschäftsmöglichkeiten vorbereiten.

Vorteil 6: Zugang zu exklusiven SKUs und besonderen Produktvarianten

Je nach Produkt, Herstellervereinbarung und Verfügbarkeit können Partnerunternehmen Zugang zu ausgewählten exklusiven SKUs, Händlervarianten, Sondermodellen oder speziellen Produktkonfigurationen erhalten.

Solche Produkte können dem Partner zusätzliche Möglichkeiten zur Differenzierung gegenüber Wettbewerbern eröffnen und bei der Entwicklung eigener Kundenangebote unterstützen.

Der konkrete Umfang des Produktzugangs richtet sich nach den jeweiligen Herstellervereinbarungen, regionalen oder vertraglichen Vorgaben sowie der tatsächlichen Produktverfügbarkeit.

Vorteil 7: Priorisierung bei eingeschränkter Warenverfügbarkeit und Allocation

Bei begrenzten Warenverfügbarkeiten oder einer eingeschränkten Hersteller-Allocation können Partnerunternehmen im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten bevorzugt berücksichtigt werden.

Dies kann insbesondere durch reservierte Warenmengen, eine bevorzugte Allokation, eine projektbezogene Warenreservierung oder eine frühzeitige Information über Lieferengpässe und erwartete Verfügbarkeiten erfolgen.

Eine frühzeitige Transparenz über Liefermengen, Engpässe und Allocation-Situationen kann Partnern helfen, ihre eigene Kunden- und Projektplanung verlässlicher zu gestalten.

Eine Priorisierung oder Reservierung setzt jedoch voraus, dass entsprechende Warenmengen tatsächlich verfügbar sind und eine bevorzugte Zuteilung mit den jeweiligen Hersteller-, Vertrags- und Marktbedingungen vereinbar ist.

Vorteil 8: Deal Registration und geschützte Projekte

Partnerunternehmen können qualifizierte Kundenprojekte und Geschäftschancen im Rahmen einer vereinbarten Deal Registration registrieren lassen.

Ziel einer Deal Registration ist es, den Partner zu schützen, der ein Projekt entwickelt, eine Geschäftschance identifiziert oder die konkrete Kundenarbeit für ein qualifiziertes Projekt geleistet hat.

Soweit die Voraussetzungen erfüllt sind, können registrierte Projekte vor unnötigen Channel-Konflikten geschützt und mit individuellen Projektpreisen, besonderen Konditionen oder einer projektbezogenen Warenplanung unterstützt werden.

Dadurch soll vermieden werden, dass bereits entwickelte Geschäftschancen durch parallele und unkoordinierte Bearbeitung innerhalb des Vertriebsnetzes beeinträchtigt werden.

Vorteil 9: Qualifizierte Leads und gemeinsame Entwicklung größerer Projekte

Soweit geeignete Geschäftsmöglichkeiten verfügbar sind, können qualifizierte Partner Zugang zu relevanten Leads, Kundenanfragen und Projektanfragen erhalten.

Dabei kann eine Weitergabe von Geschäftsmöglichkeiten insbesondere dann erfolgen, wenn ein Partner aufgrund seiner technischen Kompetenz, seines regionalen Zugangs, seiner Branchenerfahrung oder seiner bisherigen Zusammenarbeit besonders geeignet ist, das jeweilige Projekt zu bearbeiten.

Größere Kunden und Projekte können bei Bedarf gemeinsam entwickelt werden. Dies kann die gemeinsame Planung von Angeboten, die technische Vorbereitung, die wirtschaftliche Kalkulation, die Koordination von Warenverfügbarkeiten und die Unterstützung bei der Umsetzung umfassen.

Ziel ist es, Geschäftsmöglichkeiten nicht ausschließlich kurzfristig weiterzugeben, sondern Partner bei der erfolgreichen und nachhaltigen Entwicklung größerer Kundenbeziehungen zu unterstützen.

Vorteil 10: Erweiterter Zugang zu vertraulichen Informationen und geschützten Geschäftsbereichen

Eine besonders enge und strategische Zusammenarbeit setzt gegenseitiges Vertrauen und einen verantwortungsvollen Umgang mit sensiblen Informationen voraus. Soweit eine entsprechende Vertraulichkeitsvereinbarung (Non-Disclosure Agreement – NDA) besteht und die jeweiligen Informationen für die Zusammenarbeit erforderlich sind, können Partner Zugang zu ausgewählten

vertraulichen Informationen und geschützten Geschäftsbereichen erhalten.

Der Zugang zu vertraulichen Informationen kann insbesondere die folgenden Bereiche umfassen:

- Einkaufskonditionen: vertrauliche Einkaufspreise, Herstellerkonditionen, Rabatte, Boni, Rebates, Sonderkonditionen und sonstige wirtschaftliche Vereinbarungen
- Verkaufspreise und Kalkulationen: individuelle Kundenpreise, Projektpreise, Preisbindungen, Preislisten, Margen und kalkulatorische Grundlagen
- Hersteller- und Lieferanteninformationen: vertrauliche Herstellervereinbarungen, Verträge, Incentive-Modelle, Sondervereinbarungen, Bonusmodelle und relevante Ansprechpartner
- Produkt-Roadmaps: Informationen über kommende Produkte, geplante Produktlinien, Launch-Zeiträume sowie EOL- und EOS-Informationen
- Pre-Launch-Informationen: noch nicht öffentlich angekündigte Produkte, Produktinformationen, Samples, Teststellungen oder sonstige vertrauliche Vorabinformationen
- Verfügbarkeiten und Allocation: Lagerbestände, erwartete Liefermengen, Hersteller-Allokationen, Engpassinformationen und projektbezogene Warenplanungen
- Forecasts und Planungsdaten: Absatzprognosen, Mengenplanungen, Bestellabsichten, Forecasts und geplante Markteinführungen
- Kundeninformationen: soweit für die jeweilige Zusammenarbeit erforderlich, Kundenlisten, Ansprechpartner, Umsatzentwicklungen, Einkaufsverhalten, bestehende Projekte und sonstige relevante Referenzdaten
- Lieferanten- und Bezugsquelleninformationen: Informationen über Hersteller, Zulieferer, Bezugsquellen, Ansprechpartner und relevante Vertrags- oder Lieferstrukturen
- Deal-Registration-Informationen: Informationen darüber, welcher Partner welchen Endkunden, welches Projekt oder welche Geschäftschance bearbeitet
- Projektinformationen: Ausschreibungen, Stückzahlen, Endkundeninformationen, geplante Rollouts, Projektzeiträume und wirtschaftlich relevante Projektparameter
- Partnerinformationen: individuelle Partnerkonditionen, Partnerstatus, vereinbarte Ziele, Boni und andere nicht öffentliche Informationen über die Zusammenarbeit
- Bonus- und Incentive-Systeme: Jahresboni, Wachstumsboni, Sell-out-Boni, Marketing Development Funds und vergleichbare Anreiz- und Fördermodelle
- Marketing- und Vertriebsplanungen: geplante Kampagnen, Produktlaunches, Werbeaktionen, Promotions und strategische Marktmaßnahmen
- Absatz- und Umsatzinformationen: vertrauliche Umsatz- und Absatzentwicklungen nach Kunden, Produkten, Marken, Regionen oder Zeiträumen
- Strategische Geschäftsplanungen: Expansionspläne, neue Märkte, Vertriebskanäle, strategische Partnerschaften und sonstige nicht öffentliche Unternehmensplanungen
- Interne Prozesse und Know-how: Beschaffungsprozesse, Logistikmodelle, Pricing-Mechanismen, Geschäftsabläufe, Erfahrungswissen und sonstiges geschäftliches Know-how
- Technische Informationen: technische Dokumentationen, APIs, EDI-Schnittstellen, Datenstrukturen, Integrationen und weitere Informationen, die für eine technische Zusammenarbeit erforderlich sind
- Vertrauliche Vertragsinhalte: Herstellerverträge, Distributor-Vereinbarungen, Partnerverträge, Sondervereinbarungen und sonstige nicht öffentliche vertragliche Regelungen
- Geschäftsgeheimnisse: nicht öffentlich bekannte Informationen mit wirtschaftlichem oder strategischem Wert, die aufgrund ihrer Vertraulichkeit besonders geschützt werden
- Finanz- und Unternehmensplanungen: soweit für eine konkrete Zusammenarbeit erforderlich, vertrauliche Planungsdaten, Investitionsplanungen, interne Budgets und sonstige wirtschaftliche Informationen.

Der konkrete Zugang zu solchen Informationen erfolgt ausschließlich im jeweils erforderlichen und vereinbarten Umfang. Vertrauliche Informationen dürfen nur für die Zwecke der jeweiligen

Zusammenarbeit verwendet werden und unterliegen den Bestimmungen der jeweiligen NDA- oder sonstigen Vertraulichkeitsvereinbarung.

Gleichzeitig werden die vertraulichen Informationen des Partnerunternehmens im Rahmen der jeweiligen Vereinbarungen entsprechend geschützt. Die gegenseitige Vertraulichkeit gilt somit nicht nur für Informationen der CTG Group oder ihrer verbundenen Geschäftsbereiche, sondern auch für schutzwürdige Informationen des jeweiligen Partners.

Vorteil 11: Professionelle EDI-Anbindung und digitale Logistikabwicklung

Partnerunternehmen können Zugang zu digitalen Kommunikations- und EDI-Systemen erhalten. Dadurch kann ein strukturierter Informationsaustausch entlang wesentlicher Prozesse der Auftrags- und Logistikabwicklung ermöglicht werden.

Die technische Anbindung kann – abhängig von den jeweiligen Systemen und Voraussetzungen – insbesondere folgende Bereiche umfassen:

- elektronische Auftragsübermittlung
- Auftragsbestätigungen
- Liefer- und Statusinformationen
- Tracking- und Versanddaten
- Verfügbarkeitsinformationen
- automatisierte Datenübertragung
- technische Schnittstellen und Integrationen
- Unterstützung bei logistik- und zollrelevanten Informationsprozessen.

Die Digitalisierung dieser Prozesse kann manuellen Aufwand reduzieren, Fehlerquellen verringern, Bearbeitungszeiten beschleunigen und eine höhere Transparenz über den gesamten Warenfluss schaffen.

Vorteil 12: Direkte Entscheidungs- und Eskalationswege

Qualifizierte Partner können von kurzen Kommunikationswegen und direkten Ansprechpartnern profitieren. Bei komplexen, zeitkritischen oder außergewöhnlichen Geschäftsvorgängen kann eine direkte Abstimmung mit den zuständigen Fach- und Entscheidungsbereichen erfolgen.

Dies kann insbesondere bei außergewöhnlichen Projektanfragen, kurzfristig erforderlichen Warenkreditentscheidungen, kritischen Lieferterminen, Allocation-Situationen, komplexen technischen Anforderungen oder sonstigen Geschäftsvorgängen relevant sein, die eine über die Standardbearbeitung hinausgehende Entscheidung erfordern.

Ziel ist es, unnötige interne Abstimmungswege zu reduzieren und dort, wo es geschäftlich erforderlich und organisatorisch möglich ist, schnelle und verantwortungsvolle Entscheidungen zu ermöglichen.

Vorteil 13: Exklusiver Partner-Support und persönliche Ansprechpartner

Partnerunternehmen können Zugang zu erweitertem und priorisiertem Support sowie zu persönlichen Ansprechpartnern erhalten.

Dies kann eine priorisierte Bearbeitung von Anfragen, die direkte Koordination komplexer Vorgänge sowie eine engere Unterstützung bei strategisch wichtigen Projekten umfassen.

Der Partner-Support soll insbesondere dort unterstützen, wo eine rein standardisierte Bearbeitung nicht ausreichend ist und eine individuelle Koordination zwischen Vertrieb, Technik, Logistik und weiteren beteiligten Bereichen erforderlich wird.

Vorteil 14: Pre-Sales Engineering und Konfigurationsberatung

Partnerunternehmen können bei komplexen oder technisch anspruchsvollen Projekten Unterstützung durch Pre-Sales Engineering sowie technische und produktbezogene Konfigurationsberatung erhalten.

Die Unterstützung kann insbesondere die Auswahl geeigneter Produkte, die technische Zusammenstellung von Lösungen, Kompatibilitätsprüfungen, Konfigurationsfragen und die Vorbereitung größerer Kundenprojekte umfassen.

Dadurch können technische Risiken frühzeitig erkannt, Planungszeiten verkürzt und die Qualität komplexer Kundenangebote verbessert werden.

Vorteil 15: Vereinfachte Service-, RMA- und DOA-Abwicklung

Für Partnerunternehmen können vereinfachte und priorisierte Prozesse bei Service-, RMA- und DOA-Fällen ermöglicht werden.

Je nach Produkt, Herstellerregelung und Verfügbarkeit können hierzu vereinfachte Bearbeitungsprozesse, priorisierte Abstimmungen sowie Vorabaustausch- oder Austauschlösungen gehören.

Ziel ist es, Ausfallzeiten zu reduzieren, betroffene Endkunden möglichst schnell wieder arbeitsfähig zu machen und unnötige Verzögerungen innerhalb laufender Kundenprojekte zu vermeiden.

Der konkrete Ablauf richtet sich nach dem jeweiligen Produkt, den Herstellervorgaben, den anwendbaren Garantie- und Servicebedingungen sowie den organisatorischen Möglichkeiten.

Vorteil 16: Preis- und Bestandsabsicherung

Zur Reduzierung bestimmter Markt-, Preis- und Bestandsrisiken können Partner – soweit individuell vereinbart und wirtschaftlich möglich – von zusätzlichen Absicherungsinstrumenten profitieren.

Hierzu können insbesondere Price-Protection-Regelungen gehören, durch die Partner bei bestimmten nachträglichen Preissenkungen auf geeignete und bereits eingelagerte Ware unterstützt werden können.

Darüber hinaus können – abhängig von Produktgruppe, Markt- und Herstellerbedingungen – Stock-Rotation-Regelungen sowie Unterstützung beim Abverkauf geeigneter Bestände vereinbart werden.

Solche Maßnahmen können das Risiko von Preisveränderungen und Lagerbeständen reduzieren und Partnern eine höhere Planungssicherheit bei der Bevorratung relevanter Produkte ermöglichen.

Grundsatz und Voraussetzungen für Partnerleistungen

Sämtliche erweiterten Leistungen, Unterstützungsmaßnahmen, individuellen Konditionen und besonderen Partnerregelungen stehen unter dem Vorbehalt der jeweiligen geschäftlichen, wirtschaftlichen, organisatorischen, technischen und gegebenenfalls vertraglichen Voraussetzungen.

Die konkrete Ausgestaltung einer Leistung kann sich nach dem jeweiligen Partner, der bisherigen Zusammenarbeit, dem Projekt, der wirtschaftlichen Situation, der Produktgruppe, der Warenverfügbarkeit, den Herstellervereinbarungen und weiteren relevanten Umständen richten.

Die Mitgliedschaft im Partnernetzwerk begründet keinen automatischen oder uneingeschränkten Anspruch auf einzelne Warenkredite, bestimmte Kreditvolumina, exklusive Produkte, Preisbindungen, Bestandsreservierungen, Allocation, Deal Protection, vertrauliche Informationen, Leads oder sonstige individuelle Sonderleistungen.

Umfang und Voraussetzungen einzelner Leistungen können individuell vereinbart, eingeschränkt, angepasst oder aufgrund veränderter wirtschaftlicher, organisatorischer oder vertraglicher Rahmenbedingungen nicht gewährt werden.

10. Pflichten der Partnerunternehmen

Jedes Partnerunternehmen verpflichtet sich, die Grundsätze einer professionellen und verantwortungsvollen Geschäftsbeziehung zu beachten.

Hierzu gehören insbesondere:

- Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit im geschäftlichen Verkehr,
- zuverlässige und nachvollziehbare Kommunikation,
- Einhaltung getroffener Vereinbarungen,
- respektvoller Umgang mit Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Kunden,
- ordnungsgemäße Erfüllung finanzieller Verpflichtungen,
- Einhaltung anwendbarer Gesetze und behördlicher Vorschriften,
- Schutz vertraulicher Informationen,
- Unterlassung irreführender oder unzulässiger Aussagen über die Chumpol Trading Group oder andere Partnerunternehmen und
- Unterlassung von Handlungen, die geeignet sind, das Vertrauen in die Geschäftsbeziehung schwerwiegend zu beeinträchtigen.

Partnerunternehmen sind verpflichtet, wesentliche Änderungen ihrer Unternehmensstruktur, Rechtsform oder Umstände, die die bestehende Geschäftsbeziehung erheblich betreffen können, in angemessener Weise mitzuteilen, soweit dies für die Zusammenarbeit erforderlich ist.

11. Compliance und integrires Geschäftsverhalten

Das Partnernetzwerk erwartet die Einhaltung aller für die jeweilige Geschäftstätigkeit anwendbaren gesetzlichen Vorschriften und anerkannter Grundsätze ordnungsgemäßer Geschäftspraxis.

11.1 Gesetzestreue

Partnerunternehmen tragen die Verantwortung für die Einhaltung der für ihre Geschäftstätigkeit geltenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen.

11.2 Korruptionsprävention

Unzulässige Zahlungen, Bestechung, unberechtigte Vorteilsgewährungen oder sonstige unzulässige Einflussnahmen auf geschäftliche Entscheidungen sind mit den Grundsätzen des Partnernetzwerks nicht vereinbar.

12. Das Partnergremium

Das Partnergremium begleitet die Weiterentwicklung des Partnernetzwerks und dient der strukturierten Beteiligung der Partnerunternehmen.

Das Gremium besteht aus 25 Partnerunternehmen. Die konkrete Besetzung richtet sich nach der Entwicklung und Größe des Partnernetzwerks.

Die Tätigkeit im Partnergremium erfolgt ehrenamtlich. Eine Mitgliedschaft im Gremium begründet keinen Anspruch auf besondere wirtschaftliche Vorteile.

12.1 Aufgaben des Partnergremiums

Zu den Aufgaben des Partnergremiums können insbesondere gehören:

- Begleitung der Weiterentwicklung des Partnernetzwerks,
- Abgabe von Empfehlungen zu Grundsatzfragen,
- Mitwirkung an der Entwicklung gemeinsamer Qualitäts- und Verhaltensstandards,
- Beratung bei grundsätzlichen Fragestellungen,
- Förderung eines fairen und vertrauensvollen Miteinanders,
- Entscheidung von Aufnahmeverfahren und
- Abgabe von Empfehlungen an die Geschäftsführung.

Das Partnergremium besitzt keine gesetzliche oder gesellschaftsrechtliche Vertretungsmacht für die Chumpol Trading Group und ist nicht befugt, rechtsverbindliche Erklärungen im Namen des Unternehmens abzugeben.

13. Wahl und Amtszeit des Partnergremiums

Die Mitglieder des Partnergremiums werden von den aktiven Partnerunternehmen gewählt.

Jedes stimmberechtigte Partnerunternehmen verfügt über eine Stimme. Die Wahl erfolgt nach einem transparenten und angemessenen Verfahren. Die konkrete Durchführung kann unter Berücksichtigung der internationalen Struktur des Netzwerks auch elektronisch erfolgen.

Die Amtszeit beträgt vier Jahre. Eine Wiederwahl ist zulässig.

Entscheidungen innerhalb des Partnergremiums werden grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen getroffen, soweit für einzelne Angelegenheiten keine abweichende Regelung festgelegt wird.

Die Geschäftsführung kann das Gremium über wesentliche Entscheidungen informieren und Empfehlungen des Gremiums berücksichtigen. Die letztendliche Verantwortung für geschäftliche und unternehmerische Entscheidungen der Chumpol Trading Group verbleibt bei deren zuständiger Geschäftsführung.

14. Aufnahmeempfehlungen des Partnergremiums

Das Partnergremium kann in geeigneten Fällen an der Bewertung von Bewerbungen beteiligt werden. Es kann insbesondere Empfehlungen zur Eignung eines Unternehmens und zu dessen möglicher Aufnahme abgeben.

Die Empfehlung des Partnergremiums ist beratender Natur. Die endgültige Entscheidung über die Aufnahme trifft die Geschäftsführung.

Weicht die Geschäftsführung von einer Empfehlung des Partnergremiums ab, kann sie die Gründe gegenüber dem Gremium erläutern, soweit dem keine gesetzlichen, vertraglichen oder berechtigten Vertraulichkeitsinteressen entgegenstehen.

15. Vertraulichkeit

Informationen, die im Zusammenhang mit einer Bewerbung oder einer bestehenden Partnerschaft übermittelt werden, sind grundsätzlich vertraulich zu behandeln, soweit ihre Vertraulichkeit erkennbar ist oder ausdrücklich vereinbart wurde.

Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse dürfen ausschließlich für den vorgesehenen Zweck der Zusammenarbeit verwendet und nicht unbefugt an Dritte weitergegeben werden.

Besondere Vertraulichkeitsvereinbarungen, insbesondere Non-Disclosure Agreements (NDA), gehen im Rahmen ihres jeweiligen Regelungsbereichs dieser allgemeinen Bestimmung vor.

16. Schutz von Projekten und Geschäftsmöglichkeiten

Soweit Projekte, Leads, Kundenkontakte oder Geschäftsmöglichkeiten innerhalb der Zusammenarbeit ausdrücklich registriert oder geschützt werden, erfolgt der Schutz nach den jeweils vereinbarten Bedingungen.

Ein allgemeiner Schutz bloßer Geschäftsideen oder unverbindlicher Informationen entsteht durch die Mitgliedschaft im Partnernetzwerk allein nicht.

17. Datenschutz

Personenbezogene Daten werden im Rahmen der Geschäftsbeziehung und unter Berücksichtigung der jeweils anwendbaren datenschutzrechtlichen Vorschriften verarbeitet.

Soweit anwendbar, erfolgt die Verarbeitung insbesondere unter Berücksichtigung der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) sowie des thailändischen Personal Data Protection Act (PDPA).

Unternehmens- und Kontaktdaten werden nur in dem Umfang verarbeitet und weitergegeben, wie dies für die Anbahnung, Durchführung und Verwaltung der Geschäftsbeziehung erforderlich oder gesetzlich zulässig beziehungsweise erforderlich ist.

18. Beendigung der Partnerschaft

18.1 Freiwilliger Austritt

Jedes Partnerunternehmen kann seine Mitgliedschaft im Partnernetzwerk jederzeit durch schriftliche Erklärung beenden.

Bereits bestehende Verträge, offene Forderungen, Lieferverpflichtungen, Vertraulichkeitsvereinbarungen und sonstige Verpflichtungen bleiben von der Beendigung der Mitgliedschaft unberührt.

18.2 Beendigung durch die Chumpol Trading Group

Die Partnerschaft kann aus wichtigem Grund beendet werden. Ein wichtiger Grund kann insbesondere vorliegen bei:

- schwerwiegenden oder wiederholten Vertragsverstößen,
- erheblichen und nicht angemessen bereinigten Zahlungsrückständen,
- schwerwiegenden Verstößen gegen Vertraulichkeitsverpflichtungen,
- nachweislich betrügerischem oder rechtswidrigem Verhalten,
- erheblichen Compliance-Risiken oder

- sonstigen Umständen, die eine Fortsetzung der Zusammenarbeit unzumutbar machen.

Vor einer endgültigen Entscheidung soll dem betroffenen Partnerunternehmen grundsätzlich Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden, soweit dies nach den Umständen angemessen und rechtlich zulässig ist.

Das Partnergremium kann bei der Bewertung einbezogen werden. Die endgültige Entscheidung trifft die zuständige Geschäftsführung.

19. Ruhen der Mitgliedschaft

In besonderen Fällen kann die aktive Mitgliedschaft vorübergehend ruhen, wenn eine abschließende Klärung wesentlicher Umstände noch aussteht oder eine sofortige Beendigung der Partnerschaft nicht erforderlich erscheint.

Während des Ruhens können einzelne Rechte oder Zugänge vorübergehend eingeschränkt werden. Die Entscheidung über ein Ruhen der Mitgliedschaft erfolgt unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände.

20. Keine Mindestumsätze und keine Exklusivität

Die Mitgliedschaft im Partnernetzwerk begründet grundsätzlich keine Verpflichtung zu:

- Mindestabnahmemengen,
- Mindestumsätzen,
- ausschließlichen Bezugsbindungen,
- Franchise- oder Lizenzzahlungen oder
- einer Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit anderen Partnerunternehmen.

Abweichende Verpflichtungen können ausschließlich durch gesonderte und individuell vereinbarte Verträge begründet werden.

21. Änderungen der Geschäftsordnung

Die Chumpol Trading Group ist berechtigt, diese Aufnahme- und Geschäftsordnung weiterzuentwickeln und an veränderte rechtliche, wirtschaftliche oder organisatorische Rahmenbedingungen anzupassen.

Wesentliche Änderungen werden den betroffenen Partnerunternehmen rechtzeitig in geeigneter Form mitgeteilt.

Soweit die Änderungen bestehende individuelle Verträge betreffen, gelten die hierfür getroffenen vertraglichen Regelungen vorrangig.

22. Verhältnis zu anderen Vereinbarungen

Diese Aufnahme- und Geschäftsordnung regelt die allgemeinen Grundsätze des Partnernetzwerks. Sie ersetzt keine individuellen Verträge zwischen der Chumpol Trading Group und einem Partnerunternehmen.

Für konkrete Geschäftsbeziehungen gelten insbesondere die jeweils vereinbarten Verträge, Bestellungen, Lieferbedingungen, Zahlungsvereinbarungen, Vertraulichkeitsvereinbarungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

23. Schlussbestimmungen

Diese Aufnahme- und Geschäftsordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft und gilt für die Organisation und Zusammenarbeit innerhalb des Partnernetzwerks.

Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsordnung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

An die Stelle einer unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung treten die jeweils anwendbaren gesetzlichen Regelungen oder – soweit zulässig – eine Regelung, die dem wirtschaftlichen und organisatorischen Zweck der ursprünglichen Bestimmung möglichst nahekommt.

Diese Geschäftsordnung beschreibt die organisatorischen Grundsätze des Partnernetzwerks. Sie ist nicht als Gesellschaftsvertrag, Franchisevertrag, Lizenzvertrag oder als Begründung einer rechtlich selbstständigen Organisation zwischen den beteiligten Partnerunternehmen zu verstehen.

Kontakt und Interessenbekundung

Unternehmen, die an einer langfristigen Zusammenarbeit innerhalb des Partnernetzwerks interessiert sind, können ihre schriftliche Interessenbekundung an die Chumpol Trading Group Company Limited. richten.

E-Mail: info@ctg-group.eu

Betreff: Interessenbekundung Partnernetzwerk

Dokumenthinweis

Diese PDF-Fassung wurde aus der bereitgestellten ausführlichen Partnerfassung erstellt. Inhaltliche Aussagen wurden nicht durch externe Informationen ergänzt. Individuelle Verträge, Bestellungen, Lieferbedingungen, Zahlungsvereinbarungen, Vertraulichkeitsvereinbarungen und Allgemeine Geschäftsbedingungen bleiben nach der Regelung des Ausgangsdokuments eigenständig.